1/1/09

BỘ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHIẾN TRANH (HÀNG HÓA)

NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Những rủi ro

1. Trừ khi bị loại trừ bởi những quy định trong Điều khoản 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm đối với tổn thất hoặc tổn hại của đối tượng bảo hiểm gây bởi:
   1.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến
   1.2 bắt giữ, chiếm giữ, giam giữ, lưu giữ hay cầm giữ, phát sinh từ những rủi ro được bảo hiểm theo Điều khoản 1.1 trên đây, và những hậu quả của những hành động đó hoặc mọi cố gắng thực hiện những hành động đó
   1.3 mìn, thủy lôi, bom vô chủ hoặc những vũ khí chiến tranh vô chủ khác.

Tổn thất chung

2. Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được lý toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật và tập quán chi phối, đã được gánh chịu nhằm ngăn ngừa hoặc có liên quan tới việc ngăn ngừa tổn thất do một rủi ro được bảo hiểm theo Bộ điều khoản này.

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

3. Bảo hiểm này không có trường hợp nào bảo hiểm cho:
   3.1 tổn thất, tổn hại hay chi phí được qui cho hành vi sai trái cố ý của Người được bảo hiểm
   3.2 rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm
   3.3 tổn thất, tổn hại hay chi phí gây bởi việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm không đầy đủ hay không thích hợp để chịu đựng được những sự việc thông thường của hành trình được bảo hiểm khi việc đóng gói hay chuẩn bị đó được thực hiện bởi Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ hay trước khi bảo hiểm này có hiệu lực (theo chủ định của Bộ điều khoản này thì "đóng gói" phải được xem như bao gồm cả việc xếp hàng vào container và các "nhân viên" sẽ không bao gồm những nhà thầu độc lập)
   3.4 tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây bởi nội tỳ hoặc bản chất tự nhiên của đối tượng bảo hiểm

3.5 tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ được gây bởi một rủi ro được bảo hiểm (trừ những chi phí có thể được bồi thường theo Điều khoản 2 trên đây)

3.6 tổn thất, tổn hại hay chi phí gây bởi tình trạng không đủ khả năng thanh toán hoặc không đủ khả năng tài chính của chủ tàu, người quản lý tàu, người thuê tàu hoặc người khai thác tàu khi, tại thời điểm xếp đối tượng bảo hiểm lên tàu, Người được bảo hiểm biết, hay phải biết trong quá trình kinh doanh thông thường, rằng tình trạng không đủ khả năng thanh toán hoặc không đủ khả năng tài chính đó có thể ngăn trở việc thực hiện chuyến hành trình một cách bình thường.

Loại trừ này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại theo đây, là người đã mua hoặc đồng ý mua đối tượng bảo hiểm một cách trung thực theo một hợp đồng ràng buộc

3.7 bất kỳ khiếu nại nào dựa trên sự thất bại hoặc bất thành của chuyến hành trình hoặc phiêu trình

3.8 tổn thất, tổn hại hoặc chi phí trực tiếp hay gián tiếp gây bởi hoặc phát sinh từ việc sử dụng một cách thù địch bất kỳ loại vũ khí hay thiết bị nào ứng dụng phản ứng phân hạch và/hoặc tổng hợp hạt nhân hay nguyên tử hoặc phản ứng tương tự khác hay năng lượng hoặc chất phóng xạ.

4. 4.1 Bảo hiểm này không có trường hợp nào bảo hiểm cho tổn thất, tổn hại hoặc chi phí phát sinh từ

4.1.1 tình trạng không đủ khả năng đi biển hoặc không phù hợp của tàu hay phương tiện thủy nội địa cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm, khi Người được bảo hiểm biết riêng về tình trạng không đủ khả năng đi biển hoặc không phù hợp đó, vào thời điểm đối tượng bảo hiểm được xếp lên tàu hoặc phương tiện

4.1.2 tình trạng không phù hợp của container hoặc phương tiện vận chuyển cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm, khi việc xếp hàng vào container hoặc lên phương tiện vận chuyển được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc bởi Người được bảo hiểm hay nhân viên của họ và họ biết riêng về tình trạng không phù hợp đó tại thời điểm xếp hàng.

4.2 Loại trừ 4.1.1 ở trên sẽ không áp dụng khi hợp đồng bảo hiểm đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại theo đây, là người đã mua hay đồng ý mua đối tượng bảo hiểm một cách trung thực theo một hợp đồng ràng buộc.

4.3 Người bảo hiểm bãi miễn mọi vi phạm đối với các đoan kết mặc nhiên về khả năng đi biển của tàu và tình trạng phù hợp của tàu để chuyên chở đối tượng bảo hiểm tới đích đến.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

Điều khoản Vận chuyển

5. 5.1 Bảo hiểm này

5.1.1 chỉ bắt đầu có hiệu lực từ khi đối tượng bảo hiểm và đối với bất kỳ bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm là từ khi bộ phận đó được xếp lên tàu biển

và

5.1.2 kết thúc, theo Điều khoản 5.2 và 5.3 dưới đây, từ khi đối tượng bảo hiểm và đối với bất kỳ bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm là từ khi bộ phận đó được dỡ khỏi tàu biển tại cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng,

hoặc

vào lúc hết hạn 15 ngày kể từ nửa đêm ngày tàu đến cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng,

tùy trường hợp nào đến trước;

tuy nhiên,

với điều kiện phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm bổ sung, bảo hiểm này

5.1.3 có hiệu lực trở lại khi đối tượng bảo hiểm chưa được dỡ xuống tại cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng mà tàu lại rời khỏi nơi đó,

và

5.1.4 kết thúc, theo Điều khoản 5.2 và 5.3 dưới đây, từ khi đối tượng bảo hiểm và đối với bất kỳ bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm là từ khi bộ phận đó được dỡ khỏi tàu sau đó tại cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng (hoặc cảng hay nơi dỡ hàng thay thế),

hoặc

vào lúc hết hạn 15 ngày kể từ nửa đêm ngày tàu đến lại tại cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng hoặc cảng hay nơi dỡ hàng thay thế,

tùy theo trường hợp nào đến trước.

5.2 Nếu trong hành trình được bảo hiểm tàu ghé vào cảng hoặc địa điểm trung gian để dỡ đối tượng bảo hiểm sang tàu biển hay máy bay để chuyên chở tiếp, hoặc đối tượng bảo hiểm được dỡ khỏi tàu tại cảng hoặc nơi lánh nạn, thì căn cứ vào Điều khoản 5.3 dưới đây và việc trả thêm phí bảo hiểm nếu được yêu cầu, bảo hiểm này tiếp tục cho đến khi hết hạn 15 ngày tính từ nửa đêm ngày tàu đến cảng hay địa điểm đó, nhưng sau đó có hiệu lực trở lại ngay khi đối tượng bảo hiểm và đối với bất kỳ bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm là ngay khi bộ phận đó được xếp lên máy bay hay tàu biển để chuyên chở tiếp. Trong suốt thời gian 15 ngày bảo hiểm giữ nguyên hiệu lực sau khi dỡ hàng nhưng chỉ khi đối tượng bảo hiểm và đối với bất kỳ bộ phận nào của đối tượng bảo

hiểm là khi bộ phận đó còn ở tại cảng hay địa điểm đó. Nếu đối tượng bảo hiểm được chuyên chở tiếp trong thời hạn 15 ngày đã nói hoặc nếu bảo hiểm có hiệu lực trở lại như quy định trong Điều khoản 5.2 thì

5.2.1 nếu chuyên chở tiếp bằng tàu biển bảo hiểm này tiếp tục tuân theo những quy định của Bộ điều khoản này,

hoặc

5.2.2 nếu chuyên chở tiếp bằng máy bay, Bộ điều khoản Bảo hiểm Chiến tranh của Hiệp hội bảo hiểm London (cho hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không) (loại trừ gửi bằng đường bưu điện) hiện hành phải được xem như một bộ phận của bảo hiểm này và phải áp dụng cho việc chở tiếp bằng đường hàng không.

5.3 Nếu hành trình nói trong hợp đồng chuyên chở bị kết thúc tại một cảng hay địa điểm khác với đích đến thoả thuận trong hợp đồng đó, thì cảng hay địa điểm đó phải được xem như cảng dỡ hàng cuối cùng và bảo hiểm này kết thúc theo Điều khoản 5.1.2. Nếu sau đó đối tượng bảo hiểm lại được chuyên chở tới đích đến ban đầu hoặc bất kỳ đích đến nào khác, thì *với điều kiện đã gửi thông báo cho Người bảo hiểm trước khi bắt đầu vận chuyển tiếp và trả phí bảo hiểm bổ sung*, bảo hiểm này sẽ có hiệu lực trở lại

5.3.1 trong trường hợp đối tượng bảo hiểm đã được dỡ xuống, từ khi đối tượng bảo hiểm và đối với bất kỳ bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm là từ khi bộ phận đó được xếp lên tàu để tiếp tục hành trình

5.3.2 trong trường hợp đối tượng bảo hiểm chưa được dỡ xuống, từ khi tàu rời khỏi nơi được coi là nơi dỡ hàng cuối cùng đó;

sau đó bảo hiểm này kết thúc theo Điều khoản 5.1.4.

5.4 Bảo hiểm đối với những rủi ro về mìn và thủy lôi vô chủ, nổi hoặc chìm, sẽ được mở rộng khi đối tượng bảo hiểm hay bất cứ bộ phận nào của nó ở trên trên phương tiện thủy nội địa trong qúa trình vận chuyển đến hoặc rời khỏi tàu biển, nhưng không được quá 60 ngày sau khi dỡ hàng khỏi tàu biển trừ khi đã được chấp thuận đặc biệt bởi Người bảo hiểm.

5.5 *Phụ thuộc vào việc thông báo kịp thời cho Người bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm bổ sung nếu được yêu cầu*, bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực trong phạm vi những quy định của Bộ điều khoản này trong thời gian tàu bị chệch hướng hoặc thay đổi hành trình phát sinh từ việc thực thi quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho người vận chuyển.

(Theo chủ định của Điều khoản 5

"đến" phải được xem như có nghĩa là tàu được thả neo, chằng buộc hay được giữ bằng cách nào khác tại bến hay địa điểm trong khu vực Chính quyền cảng cho phép. Nếu không có bến hay địa điểm như thế thì đến được xem là đã xảy ra khi tàu lần đầu thả

neo, chằng buộc hay được giữ bằng cách nào khác tại hay ngoài cảng hoặc địa điểm dỡ hàng dự kiến.

"tàu biển" phải được xem như có nghĩa là con tàu chở đối tượng bảo hiểm từ một cảng hay một địa điểm đến một cảng hay địa điểm khác khi hành trình đó liên quan đến một chuyến đi biển bằng chính con tàu đó).

Thay đổi Hành trình

6. 6.1 Nếu sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi đích đến, thì thay đổi này phải được thông báo ngay cho Người bảo hiểm để thỏa thuận về mức phí và điều kiện bảo hiểm. Nếu tổn thất xảy ra trước khi đạt được thỏa thuận thì bảo hiểm vẫn có thể được cung cấp nhưng chỉ khi bảo hiểm đã có sẵn ở mức phí bảo hiểm hợp lý của thị trường thương mại theo các điều kiện bảo hiểm hợp lý của thị trường.

6.2 Khi đối tượng bảo hiểm bắt đầu hành trình dự kiến theo bảo hiểm này (theo Điều khoản 5.1), nhưng Người được bảo hiểm hay nhân viên của họ không biết là tàu chạy tới một đích đến khác, thì bảo hiểm này vẫn được coi như đã có hiệu lực vào lúc bắt đầu của hành trình đó.

7. ***Bất cứ điểm nào trong hợp đồng này mâu thuẫn với các Điều khoản 3.7, 3.8 hay 5 thì những quy định trái ngược đó không có hiệu lực trong phạm vi mâu thuẫn đó.***

KHIẾU NẠI ĐÒI BỒI THƯỜNG

Quyền lợi có thể bảo hiểm

8. 8.1 Để đòi bồi thường theo bảo hiểm này Người được bảo hiểm phải có một quyền lợi có thể bảo hiểm trong đối tượng bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất.

8.2 Căn cứ theo Điều khoản 8.1 trên đây, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường đối với tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn của bảo hiểm này, dù cho tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được kết lập, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết về tổn thất trong khi Người bảo hiểm thì chưa.

Giá trị gia tăng

9. 9.1 Nếu Người được bảo hiểm tham gia bất kỳ bảo hiểm Giá trị gia tăng nào cho đối tượng bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thỏa thuận của đối tượng bảo hiểm phải được xem như đã gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và mọi bảo hiểm Giá trị gia tăng để bảo hiểm cho tổn thất, và trách nhiệm theo bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này với tổng số tiền bảo hiểm đã nói.

Khi có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm của tất cả các bảo hiểm khác.

9.2 Khi bảo hiểm này bảo hiểm Giá trị gia tăng thì phải áp dụng điều khoản sau đây:

Giá trị thỏa thuận của đối tượng bảo hiểm phải được xem như bằng tổng số tiền bảo hiểm theo bảo hiểm chính và tất cả những bảo hiểm Giá trị gia tăng để bảo hiểm cho tổn thất và được tham gia bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm bởi Người được bảo hiểm, và trách nhiệm của bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói.

Khi có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm của tất cả các bảo hiểm khác.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

10. Bảo hiểm này

10.1 bảo hiểm cho Người được bảo hiểm bao gồm người khiếu nại đòi bồi thường là cá nhân hoặc là đại diện của người ký kết hợp đồng bảo hiểm hay là người được chuyển nhượng,

10.2 không mở rộng để bao gồm người chuyên chở hay người quản thủ khác hoặc để làm lợi theo cách khác cho họ.

GIẢM THIỂU TỔN THẤT

Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

11. Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, nhân viên và đại lý của họ đối với tổn thất có thể được bồi thường theo bảo hiểm này là:

11.1 phải áp dụng những biện pháp có thể xem là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thất đó,

và

11.2 phải bảo đảm rằng mọi quyền chống lại người chuyên chở, người quản thủ hoặc những người thứ ba khác được bảo lưu và thực hiện một cách thích đáng

và Người bảo hiểm, ngoài tổn thất có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, còn bồi hoàn cho Người được bảo hiểm mọi chi phí đã phải gánh chịu một cách hợp lý và thích đáng trong việc thực hiện những nghĩa vụ này.

Bãi miễn

12. Các biện pháp do Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm thực hiện với mục đích cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi đối tượng bảo hiểm đều không được xem như một bãi miễn hoặc chấp nhận việc từ bỏ hay những việc khác gây phương hại đến quyền của các bên.

TRÁNH CHẬM TRỄ

13. Điều kiện của bảo hiểm này là Người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương một cách hợp lý trong mọi tình huống thuộc phạm vi kiểm soát của họ.

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN

14. Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ghi chú: *Khi yêu cầu tiếp tục bảo hiểm theo Điều khoản 5, hoặc thông báo thay đổi đích đến theo Điều khoản 6, nghĩa vụ của Người được bảo hiểm là phải gửi thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền có được bảo hiểm đó phụ thuộc vào việc tuân thủ nghĩa vụ này.*

CL.385

1/1/09

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO)

RISKS COVERED

Risks

1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by

   1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

   1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat

   1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

General Average

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these Clauses.

EXCLUSIONS

3. In no case shall this insurance cover

   3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

   3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured

   3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)

   3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

   3.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

   3.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such

insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage.

This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract

3.7 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure

3.8 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from any hostile use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from

4.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein

4.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subjectmatter insured, where loading therein or thereon is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading.

4.2 Exclusion 4.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.

4.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

DURATION

Transit Clause

5. 5.1 This insurance

5.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an oversea vessel and

5.1.2 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from an oversea vessel at the final port or place of discharge,

or

on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at the final port or place of discharge,

whichever shall first occur;

nevertheless,

subject to prompt notice to the Insurers and to an additional premium, such insurance

5.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final port or place of discharge, the vessel sails therefrom,

and

5.1.4 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the vessel at the final (or substituted) port or place of discharge,

or

on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the vessel at the final port or place of discharge or arrival of the vessel at a substituted port or place of discharge,

whichever shall first occur.

5.2 If during the insured voyage the oversea vessel arrives at an intermediate port or place to discharge the subject-matter insured for on-carriage by oversea vessel or by aircraft, or the subject-matter insured is discharged from the vessel at a port or place of refuge, then, subject to 5.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at such port or place, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying oversea vessel or aircraft. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such port or place. If the subject-matter insured is oncarried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 5.2

5.2.1 where the on-carriage is by oversea vessel this insurance continues subject to the terms of these Clauses,

or

5.2.2 where the on-carriage is by aircraft, the current Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) shall be deemed to form part of the contract of insurance and shall apply to the on-carriage by air.

5.3 If the voyage in the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination agreed therein, such port or place shall be deemed the final port of discharge and this insurance terminates in accordance with 5.1.2. If the subject-matter insured is subsequently reshipped to the original or any other destination, then provided notice is given to the Insurers before the commencement of such further transit and subject to an additional premium, this insurance reattaches

5.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the oncarrying vessel for the voyage;

5.3.2 in the case of the subject-matter not having been discharged, when the vessel sails from such deemed final port of discharge; thereafter this insurance terminates in accordance with 5.1.4.

5.4 The insurance against the risks of mines and derelict torpedoes, floating or submerged, is extended whilst the subject-matter insured or any part thereof is on craft whilst in transit to or from the oversea vessel, but in no case beyond the expiry of 60 days after discharge from the oversea vessel unless otherwise specially agreed by the Insurers.

5.5 Subject to prompt notice to Insurers, and to an additional premium ifrequired, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the contract of carriage.

(For the purpose of Clause 5

"arrival" shall be deemed to mean that the vessel is anchored, moored or otherwise secured at a berth or place within the Harbour Authority area. If such a berth or place is not available, arrival is deemed to have occurred when the vessel first anchors, moors or otherwise secures either at or off the intended port or place of discharge

"oversea vessel" shall be deemed to mean a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

Change of Voyage

6. 6.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.

6.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 5.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.

7. **Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 3.7, 3.8 or 5 shall, to the extent ofsuch inconsistency, be null and void.**

CLAIMS

Insurable Interest

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable

interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

8.2 Subject to Clause 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not.

Increased Value

9. 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subjectmatter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance

10.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee,

10.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

MINIMISING LOSSES

Duty of Assured

11. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder

11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

Waiver

12. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

AVOIDANCE OF DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance.

NOTE: Where a reattachment of cover is requested under Clause 5, or a change of destination is notified under Clause 6, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL.385